



REGLAMENTO DE ARANCELES

“CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SULLANA”

CAMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SULLANA



REGLAMENTO DE ARANCELES

TÍTULO I ARANCELES

Artículo 1°. - Alcances

1. Los gastos administrativos por los servicios que brinde el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana (en adelante, el Centro) y los honorarios del Tribunal Arbitral, se regulan por lo establecido en este Reglamento.
2. Los aranceles que se apliquen serán los vigentes a la fecha de inicio del arbitraje.

Artículo 2°. - Aprobación de las Tablas de Aranceles

El Consejo Superior de Arbitraje propondrá al Directorio de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana la aprobación de la Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y de Honorarios del Tribunal Arbitral.

Artículo 3°. - Aplicación de la Tabla de Aranceles

Para calcular el importe de los gastos administrativos y de los honorarios del Tribunal Arbitral, en los casos con cuantía determinada, se aplicarán las escalas y porcentajes correspondientes a cada porción sucesiva de la cuantía en controversia procediéndose a sumar sus resultados.

Artículo 4°. - Arancel de Presentación

Los aranceles de presentación de las **peticiones arbitrales** serán los siguientes:

- a) En toda controversia sometida a arbitraje, el demandante deberá efectuar un **pago previo del 9.71%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Tratándose de **socios de la Cámara de Comercio** de Sullana el arancel de presentación será **del 5.83%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Si la cuantía controvertida no supera las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el arancel de presentación ascenderá al 5.83% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y el 3.88% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), en tanto el demandante sea socio de la Cámara de Comercio de Sullana.

- b) En el supuesto de que la cuantía controvertida sea indeterminada, se aplicarán los aranceles previstos en el primer párrafo del literal a) de este artículo.

- c) Cuando la **controversia** sometida a los Reglamentos del Centro **corresponda a la de un arbitraje internacional**, el arancel de presentación será **del 29.13%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) .

- d) No será admitida a trámite ninguna petición de arbitraje que no se encuentre acompañada del comprobante de pago correspondiente al respectivo arancel de presentación. El arancel pagado no será devuelto bajo ningún concepto.

Artículo 5°. - Arancel para actuaciones en arbitrajes no administrados por el Centro

1. En arbitrajes no administrados por el Centro, ya sea que así esté previsto en el convenio arbitral, que las partes lo hubieren acordado, o por mandato legal, la parte que solicite el nombramiento de un árbitro, deberá abonar al Centro un arancel, que oscilará entre un importe mínimo del 13.59% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y uno máximo del 48.54% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cada pronunciamiento. De igual modo, si lo solicitado es la recusación o remoción de un árbitro, deberá abonarse un arancel, que oscilará entre un importe mínimo del 2524% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y uno máximo del 155.34% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cada pronunciamiento.

2. La tarifa definitiva, dentro de las escalas referidas, será liquidada por el Consejo Superior de Arbitraje en cada caso concreto, aplicando un 3% sobre el monto controvertido hasta los S/. 100,000.00 y un 1% sobre la cantidad que exceda el importe anterior.

Artículo 6°. - Arancel para la conservación de actuaciones de arbitrajes no administrados por el Centro

1. La parte que solicite que se conserve en los archivos del Centro las actuaciones de un arbitraje no administrado por esta institución, deberá abonar un arancel del 58.25% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

2. El Centro estará obligado a guardar tales actuaciones durante tres (3) años, luego de lo cual podrá proceder a su eliminación, salvo que la parte interesada solicite que se continúe con la conservación del expediente, previo pago del arancel respectivo.

Artículo 7°. - Arancel por absolución de consultas

Cuando se requiera la absolución de consultas por el Centro, el arancel correspondiente será fijado por el Consejo Superior de Arbitraje, atendiendo a la complejidad y otros criterios pertinentes de la consulta a absolver.

Artículo 8°. - Arancel por expedición de copias certificadas

Cuando cualquiera de las partes solicite copia certificada de las actuaciones arbitrales, deberá abonar un arancel del 0.04% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cada hoja certificada que el Centro expida. El monto resultante deberá ser pagado por la parte que lo solicite antes de la expedición de las copias certificadas.

Artículo 9°. - Moneda para la aplicación de los aranceles

Los aranceles por gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral están expresados en soles. Cuando la controversia esté expresada en una moneda distinta, la Secretaría General procederá a efectuar la conversión correspondiente, aplicando el tipo de cambio venta vigente en la fecha de determinación del monto de la controversia, que publica diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 10°. - Impuestos

El importe correspondiente a cada uno de los aranceles establecidos en el presente Reglamento ya incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Artículo 11°. - Modificación y Actualización

Corresponde a facultad discrecional del Directorio de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, a propuesta del Consejo Superior de Arbitraje, la modificación y actualización de la Tabla de Aranceles de Gastos Administrativos y de Honorarios del Tribunal Arbitral; así como de los aranceles previstos en el presente Reglamento.

TÍTULO II

PAGOS

Artículo 12°. - Determinación de gastos arbitrales

1. Los gastos arbitrales, que comprenden los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos del Centro, se determinan aplicando la Tabla de Aranceles vigente a la fecha de presentación de la petición de arbitraje.
2. La Secretaría General realizará una primera liquidación, considerando el monto consignado en la petición de arbitraje y, de proceder, se reajustará de conformidad con el artículo 17°. Esta liquidación provisional será incluida en el acta de instalación del Tribunal Arbitral.
3. Si las pretensiones indicadas en la petición de arbitraje no son cuantificables, el Consejo Superior de Arbitraje fijará previamente y de manera provisional los gastos arbitrales. Esta liquidación provisional será incluida en el acta de instalación del Tribunal Arbitral.

Artículo 13°. - Gastos administrativos

1. Los derechos definitivos que cobrará el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana serán los que resulten de aplicar al monto de la controversia la Tabla de Aranceles consignada como Anexo del presente Reglamento, constituida por todas las pretensiones planteadas en la demanda y en la reconvencción, si la hubiera. En caso la controversia no estuviese cuantificada, se estará a lo dispuesto en el artículo 12°.
2. Estos derechos cubren los gastos administrativos ordinarios del arbitraje. En caso tuvieran que asumirse costos extraordinarios, como por ejemplo gastos de viaje y viáticos de algún árbitro no domiciliado en el lugar del arbitraje, o gastos de traslado y viáticos de los árbitros o del personal de la Secretaría General para alguna(s) diligencia(s) del arbitraje u otros, la Secretaría General periódicamente liquidará dichos costos que deberán ser sufragados por la parte o partes que los generen.

Artículo 14°. - Honorarios del Tribunal Arbitral

1. Los honorarios del Tribunal Arbitral serán los que resulten de aplicar la Tabla de Aranceles consignada como Anexo del presente Reglamento.
2. El Tribunal Arbitral percibirá exclusivamente el honorario arbitral establecido y liquidado por el Centro conforme a este Reglamento.
3. Las partes asumen, en proporciones iguales, los costos que irroga el traslado y estadía del (de los) árbitro(s) que no domicilia en el lugar del arbitraje.

Artículo 15°. - Asunción de gastos por ambas partes

1. La Secretaría General requerirá el pago de los gastos arbitrales a ambas partes, quienes los deberán abonar en la sede del Centro, en proporciones iguales, dentro del plazo de diez (10) días de notificadas con el acta de instalación.
2. El Centro entregará al Tribunal Arbitral el treinta por ciento (30%) de la liquidación de los honorarios arbitrales dentro de los cinco (5) días de efectuado el abono anterior; un treinta por ciento (30%) adicional se entregará cuando se declare el cierre de la instrucción; y el saldo, así como cualquier otra suma adicional a la que se refiere el artículo 17°, será pagado dentro de los cinco (5) días posteriores a la entrega oportuna del laudo arbitral al Centro para su notificación.
3. Si vencido el plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, ninguna de las partes hubiera efectuado el pago que le corresponde, la Secretaría General comunicará esta situación al Tribunal Arbitral, el cual podrá suspender el arbitraje en el estado en que se encuentre.
4. Si a criterio del Tribunal Arbitral transcurre un plazo razonable de suspensión sin que se haya cumplido con el pago respectivo, el Tribunal Arbitral podrá ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales.

Artículo 16°. - Asunción de gastos por una de las partes

1. Si una de las partes no efectúa el pago que le corresponde dentro del plazo establecido en el numeral 1 del artículo 15°, la parte interesada en impulsar el arbitraje quedará facultada para cancelar lo adeudado dentro del plazo de diez (10) días de notificada por la Secretaría General para ese fin o, alternativamente, plantear una forma de pago ante el Centro.
2. De no efectuar el pago o habiéndose desestimado la forma de pago propuesta, la Secretaría General comunicará esta situación al Tribunal Arbitral, el cual podrá suspender el arbitraje en el estado en que se encuentre.
3. Si a criterio del Tribunal Arbitral transcurre un plazo razonable de suspensión sin que se haya cumplido con el pago respectivo, el Tribunal Arbitral podrá ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales.

Artículo 17°. - Liquidación adicional de gastos arbitrales

1. Procede la liquidación adicional de gastos arbitrales cuando:

a. La demanda sea cuantificable y resulte superior a la indicada en la petición de arbitraje. La Secretaría General procederá a su liquidación, siendo el pago de cargo de ambas partes en proporciones iguales. El cálculo de la liquidación definitiva se obtendrá de aplicar la Tabla de Aranceles a la cuantía que resulte de sumar las pretensiones definitivas de la demandante, restando lo ya pagado, de ser el caso.

b. La reconvencción sea cuantificable. La Secretaría General procederá a su liquidación, aplicando la Tabla de Aranceles a la cuantía que resulte de sumar las pretensiones de la demandada, siendo el pago de cargo de ambas partes en proporciones iguales.

c. La demanda o reconvencción no sean cuantificables. El Consejo Superior de Arbitraje procederá a su determinación, siendo el pago de cargo de ambas partes en proporciones iguales.

2. El pago de la liquidación adicional deberá efectuarse dentro de los diez (10) días siguientes de notificado el requerimiento por la Secretaría General para tales efectos. El incumplimiento por una o ambas partes dará lugar a que el Tribunal Arbitral, luego de aplicar los procedimientos establecidos en los artículos 15º y 16º, según corresponda, disponga el archivo de la demanda o de la reconvencción, en su caso.

Artículo 18º. - Reliquidación de gastos arbitrales

Por iniciativa propia o a pedido de parte o a instancia del Tribunal Arbitral, el Consejo Superior de Arbitraje podrá reliquidar, cuando corresponda, los gastos arbitrales determinados por él o por la Secretaría General, y podrá fijar en cualquier caso gastos arbitrales en montos superiores o inferiores a los que resulte de aplicar el arancel correspondiente, si así lo considera necesario en razón de circunstancias excepcionales.

Artículo 19º. - Costo de los medios probatorios

1. El costo que irrogue la actuación de los medios probatorios será asumido por la parte que propuso su actuación, bajo apercibimiento de prescindirse de dicha prueba. El laudo arbitral podrá establecer que una parte distinta asuma todo o parte de estos costos. En el caso de las pruebas a iniciativa del Tribunal Arbitral, los costos serán asumidos por ambas partes en proporciones iguales, sin perjuicio de que el Tribunal Arbitral disponga algo distinto en el laudo.

2. Antes de proceder a la actuación de cualquier prueba, las partes o una de ellas, según corresponda, deben abonar una provisión cuyo importe, fijado por el Tribunal Arbitral, deberá ser suficiente para cubrir los honorarios y gastos respectivos.

Artículo 20º. - Gastos arbitrales correspondientes a la ejecución del laudo

1. El Consejo Superior de Arbitraje, cuando corresponda, fijará los gastos arbitrales correspondientes a la ejecución del laudo, los cuales no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) de los gastos arbitrales liquidados hasta la emisión del laudo.

2. Este monto deberá ser pagado por la parte que solicita la ejecución dentro de los diez (10) días de notificada para tal fin.

Artículo 21º. - Distribución de honorarios arbitrales

De presentarse cualquier supuesto de sustitución de árbitros, el Consejo Superior de Arbitraje determinará el honorario que corresponda al árbitro sustituido y al árbitro sustituto, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales.

Artículo 22°. - Fin de la controversia y pago de gastos arbitrales

Cuando el Tribunal Arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, no se dará lugar a devolución alguna del importe de los gastos arbitrales.

Sullana, 27 de octubre del 2021

ANEXO N.º 1**TABLA DE GASTOS ARBITRALES PARA PRETENSIONES DE CUANTÍA DETERMINADA****Cuadro 1.- Honorarios del Árbitro Único**

CUANTIA	%	REGLA	MONTO MAXIMO EN S/ (SIN IGV)
Hasta S/. 36,000			3,819
De S/. 36,001 a S/. 72,000	2.50%	S/. 3,819 + 2.50% sobre la cantidad que exceda de S/. 36,000	4,719
De S/. 72,001 a S/. 108,000	2.89%	S/. 4,719 + 2.89% sobre la cantidad que exceda de S/. 72,000	5,760
De S/. 108,001 a S/. 180,000	1.83%	S/. 5,760 + 1.83% sobre la cantidad que exceda de S/108,000	7,080
De S/. 180,001 a S/. 360,000	0.80%	S/. 7,080 + 0.80% sobre la cantidad que exceda de S/. 180,000	8,518
De S/. 360,001 a S/. 1,800,000	0.83%	S/. 8,518 + 0.83% sobre la cantidad que exceda de S/360,000	20,408
De S/. 1,800,001 a S/. 3,600,000	0.54%	S/. 20,408 + 0.54% sobre la cantidad que exceda de S/. 1,800,000	30,156
De S/. 3,600,001 a más	0.31%	S/ 30,156 + 0.31% sobre la cantidad que exceda de S/. 3,600,000	151,011

Cuadro 2.- Honorarios del Tribunal Arbitral

CUANTIA	%	REGLA	MONTO MAXIMO EN S/ (SIN IGV)
Hasta S/. 36,000			6,219
De S/. 36,001 a S/.72,000	9.76%	S/. 6,219 + 9.76% sobre la cantidad que exceda de S/. 36,000	9,734
De S/. 72,001 a S/. 108,000	6.53%	S/. 9,734 + 6.53% sobre la cantidad que exceda de S/. 72,000	12,083
De S/. 108,001 a S/. 180,000	4.45%	S/. 12,083 + 4.45 % sobre la cantidad que exceda de S/108,000	15,284
De S/. 180,001 a S/. 360,000	1.56%	S/. 15,284 + 1.56% sobre la cantidad que exceda de S/.180,000	18,092
De S/. 360,001 a S/. 1,800,000	1.70%	S/. 18,092 + 1.70% sobre la cantidad que exceda de S/360,000	42,606
De S/. 1,800,001 a S/. 3,600,000	1.09%	S/. 42,606 + 1.09% sobre la cantidad que exceda de S/.1,800,000	62,253
De S/. 3,600,001 a más	0.63%	S/ 62,253 + 0.63% sobre la cantidad que exceda de S/.3,600,000	306,584

Cuadro 3.- Gastos Administrativos de Secretaría Arbitral

CUANTIA	%	REGLA	MONTO MAXIMO EN S/ (SIN IGV)
Hasta S/. 36,000			1,793
De S/. 36,001 a S/.72,000	2.66%	S/. 1,793 + 2.66% sobre la cantidad que exceda de S/. 36,000	2,749

De S/. 72,001 a S/. 108,000	2.19%	S/. 2,749 + 2.19% sobre la cantidad que exceda de S/. 72,000	3,536
De S/. 108,001 a S/. 180,000	1.21%	S/. 3,536 + 1.21% sobre la cantidad que exceda de S/108,000	4,407
De S/. 180,001 a S/. 360,000	0.71%	S/. 4,407 + 0.71% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000	5,689
De S/. 360,001 a S/. 1,800,000	0.42%	S/. 5,689 + 0.42% sobre la cantidad que exceda de S/360,000	11,679
De S/. 1,800,001 a S/. 3,600,000	0.30%	S/. 11,679 + 0.30% sobre la cantidad que exceda de S/.1,800,000	17,071
De S/. 3,600,001 a más	0.19%	S/ 30,156 + 0.19% sobre la cantidad que exceda de S/.3,600,000	129,382

ANEXO N.º 2

TABLA DE GASTOS ARBITRALES PARA PRETENSIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA

Cuadro 1: Porcentaje aplicable al contrato aplicable por cada pretensión de cuantía indeterminada.

Porcentaje aplicable al monto del contrato original objeto de arbitraje (para el cálculo de honorarios profesionales de árbitros)	Porcentaje aplicable al monto del contrato original objeto de arbitraje (para el caso de gastos administrativos de secretaría arbitral)
3.1%	1.7%

Cuadro 2: Valor máximo del total de las pretensiones de cuantías indeterminadas formuladas.

Suma de valores de las pretensiones indeterminadas	$\leq$	Monto del contrato original objeto del arbitraje
--	--------	--